

0001783-94.2016.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUE SILVA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

JOSUÉ SILVA LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 13 de outubro de 2016, por volta de 14h00, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE OSASCO

FORO DE OSASCO

4.ª vara criminal

AVENIDA DAS FLORES, 703 - JARDIM DAS FLORES

CEP 06110-100 - OSASCO - SP

0001783-94.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001783-94.2016.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUE SILVA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

JOSUÉ SILVA LIMA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 13 de outubro de 2016, por volta de 14h00, na Estrada das Palmeiras, via pública, altura do número 61, Santa Maria,

Osasco, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, bem como vendia, drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar - 34 porções de cocaína e 10 de "maconha".

Com a notificação, fl. 152, a Defesa pôde peticionar (fl. 158). Ademais, o denunciado compareceu em Juízo (fl. 164) e apresentou defesa prévia/resposta escrita (fl. 169).

A denúncia foi recebida em 22 de maio de 2019 (fl. 171).

O réu foi citado (fl. 188).

Em audiência, ouviram-se dois Policiais, e as partes pediram improcedência.

É o relatório.

Decido.

O caso é de improcedência.

O Policial Civil Kleber Bastos do Nascimento disse ao Juízo (registro audiovisual) não se recordar da ocorrência.

O também Policial Civil Rafael da Silva Mello afirmou (registro audiovisual), igualmente, não se recordar da ocorrência.

Pese a prova de materialidade, nos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico, os elementos de autoria não se confirmaram sob o crivo do contraditório, e in dubio pro reo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal e ABSOLVO JOSUÉ SILVA LIMA da acusação destes autos com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Réu em liberdade em relação aos presentes.

Sem mais ônus. Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Osasco, 19 de abril de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA